

دستورالعمل نحوه انجام امور وکالتی در بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران

مصوب ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

در راستای ساماندهی و نظارت بر استفاده از نهاد وکالت در بازارهای شرکت بورس کالای ایران و شرکت بورس انرژی ایران که از این پس در این دستورالعمل "بورس" نامیده می‌شوند و نیز به منظور ثبت، ضبط و نگهداری سوابق و مستندات مربوط به امور وکالتی و در جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از نهاد مزبور، این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

• ماده ۱ :

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات آن، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و اصلاحات آن و دستورالعمل ثبت و سپرده گذاری کالا و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملات در بورس انرژی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات آن با همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار می‌روند. سایر اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌شوند :

○ بند الف :

شرکت فرعی: یک شرکت که تحت کنترل یک شرکت دیگر است.

○ بند ب :

کنترل: توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شرکت به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت‌های آن، می‌باشد. موارد زیر برخی از مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به کنترل می‌شود:

۱- در اختیار داشتن اکثریت حق رأی به طور مستقیم یا غیرمستقیم،

۲- داشتن مالکیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در اختیار داشتن حق تعیین یا برکناری اکثریت اعضای هیأت مدیره،

۳- داشتن حق تصمیم‌گیری در مورد امور مهم شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مفاد مندرج در اساسنامه یا انعقاد قرارداد با شرکت، و

۴- داشتن مالکیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم و داشتن اکثریت حق رأی از طریق توافق با سایر سهامداران.

- ماده ۲ :

معاملات وکالتی کالا و اوراق بهاداری که تسویه آن نزد بورس است، مشمول مفاد این دستورالعمل بوده و معاملات وکالتی سایر اوراق بهادار قابل معامله، مطابق مقررات مربوط به نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار می باشد.

- تبصره :

اجرای مفاد این دستورالعمل در خصوص معاملات وکالتی کالا و اوراق بهاداری که تسویه آن نزد بورس نمی باشد در صورت موافقت بورس بر عهده شرکت سپرده گذاری مرکزی می باشد.

- ماده ۳ :

پذیرش وکالت در بورس منوط به تنظیم وکالتنامه رسمی با حق عزل وکیل و امکان انجام مورد وکالت توسط موکل و نیز احراز هویت وکیل مطابق مقررات و ثبت وکالتنامه و اطلاعات آن توسط کارگزاران در سامانه ای است که ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل توسط بورس بدین منظور راه اندازی می شود .

- تبصره ۱ :

تا زمان راه اندازی سامانه مذکور در این ماده، تمامی کارگزاران مکلفند وکالتنامه و اطلاعات مربوطه را مطابق قالب اعلامی بورس در اختیار بورس قرار دهند .

- تبصره ۲ :

حداکثر مدت زمان اعتبار وکالتنامه های موضوع این دستورالعمل یک سال است و در صورت تمایل، موکل می تواند پس از طی تشریفات لازم نسبت به تمدید آن اقدام نماید .

- تبصره ۳ :

وکالتنامه های مشتمل بر شرط سلب حق عزل وکیل تحت هر عنوانی در بورس قابل پذیرش نیست .

- تبصره ۴ :

شرط توکیل به غیر در وکالتنامه های موضوع این دستورالعمل در بورس قابل اعمال نیست .

- ماده ۴ :

اختیار وکیل در موارد ذیل نیازمند تصریح در وکالتنامه است:

الف) ثبت سفارش و انجام معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله با تعیین نوع بازار و رینگ معاملاتی مربوطه؛

ب) معرفی یا تغییر حساب مربوط به معاملات؛

پ) طرح هر گونه شکایت یا اعتراض و پاسخگویی به آن؛

ت) بخشش خسارات و جرایم ناشی از نقض تعهدات.

• ماده ۵ :

دریافت و پرداخت هر گونه وجه مربوط به معاملات در بورس جز در موارد مصوب هیئت مدیره بورس صرفاً از طریق حساب متعلق به موکل مجاز است .

• ماده ۶ :

شرکت‌های کارگزاری جهت پذیرش وکالت مکلف به رویت اصل وکالتنامه به همراه مدارک هویت فردی وکیل و احراز صحت و اصالت آن از طرق مقتضی از جمله سامانه بارکدخوان و ثبت وکالتنامه و اطلاعات مربوط به آن در سامانه هستند .

○ تبصره :

تصریح به نمایندگی در کلیه فرم‌ها و فرآیندهای مربوط به معامله کالا و اوراق بهادار قابل معامله الزامی است .

• ماده ۷ :

هر شخص در هر زمان صرفاً به نیابت از یک مشتری می‌تواند در بورس به انجام امور مربوط به وکالت برای دیگری اقدام نماید .

○ تبصره ۱ :

پذیرش وکالت چند شرکت فرعی یک شرکت مادر (هلدینگ) توسط یک شخص در صورت تأیید بورس بلامانع است .

○ تبصره ۲ :

پذیرش وکالت توسط یک شخص از جانب وراث متوفی با تأیید بورس بلامانع است.

○ تبصره ۳ :

اشخاص حقوقی می‌توانند مطابق ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره بورس می‌رسد و با رعایت سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا، یکی از کارکنان خود را به عنوان نماینده انتخاب نمایند .

• ماده ۸ :

در صورتی که وکیل با طرف دیگر معامله ذی‌نفع واحد تلقی گردد به وکالت وی ترتیب اثر داده نمی‌شود .

○ تبصره :

مصادیق ذی نفع واحد توسط هیئت مدیره بورس تعیین می شود.

• ماده ۹ :

موکل مکلف است مراتب عزل وکیل را در اسرع وقت به وی اعلام و رسید وصول ابلاغیه عزل یا سند رسمی عزل را به کارگزار ارائه نماید. در این صورت کارگزار مکلف است به محض اطلاع از عزل وکیل، مراتب را به اطلاع بورس رسانده و از پذیرش انجام امور توسط وکیل در هر مرحله خودداری نماید. در صورتی که موکل مراتب عزل وکیل را به کارگزار اطلاع ندهد، مسئولیت کلیه اقدامات بر عهده وی خواهد بود .

○ تبصره :

کارگزار مکلف است مستندات مربوط به عزل وکیل را از مشتری دریافت و در سوابق مشتری نزد خود نگهداری نماید .

• ماده ۱۰ :

در صورت اطلاع کارگزار از انحلال وکالت به هر صورت، ارائه خدمات کارگزاری به استناد وکالت مجاز نخواهد بود .

• ماده ۱۱ :

کارگزار مکلف است در پایان هر ماه مطابق فرمت بورس گزارشی از کلیه امور وکالتی مشتریان خود را به بورس ارائه نماید .

• ماده ۱۲ :

ثبت سفارش و معامله کالا و اوراق بهادار قابل معامله با استفاده از وکالتنامه توسط شرکت های کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستورالعمل تخلف محسوب شده و به منزله معامله بدون دستور تلقی می گردد .

• ماده ۱۳ :

شرکت های کارگزاری، تشکلهای خودانتظام و مدیران، کارکنان و اشخاص تحت تکفل آنها مجاز به پذیرش وکالت و انجام امور موضوع این دستورالعمل به وکالت از مشتری در بورس نیستند .

• مؤخره :

حذف شد.